

감사결과 처분요구서

- 휴직자 복무규정 위반 -

2026. 5.

한국수력원자력(주) ○본부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	 2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

레드휘슬(익명 신고시스템)을 통해 ○본부 휴직자의 겸직 위반 신고가 접수됨(20**. *. *.)에 따라 이에 대한 사실관계를 조사하여 필요한 조치를 하기 위해 본 감사를 실시하였다.

[레드휘슬 신고 내용]

부동산 카페 및 개인블로그에서 약 1년 6개월 전부터 닉네임(***리치, ***야)으로 활동하며 지속적인 부동산 전자책 구독 판매, 부동산 강의(스터디 모집, 입장 등) 및 부동산 상담 진행을 지속적으로 진행하고 있으며 구독료 및 부동산 강의, 상담료는 전부 개인명의로 계좌로 지급 받고 있음.

2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 레드휘슬 신고 내용에 대한 사실 관계를 확인하고, 해당 직원이 영리업무 종사금지 의무 및 겸직허가 의무를 위반하였는지 등을 확인하는데 중점을 두고 실시하였다.

3. 감사기간 및 인원

○본부 ◇부는 감사인력 2명을 투입하여 20**. *. *.부터 같은 해 *. **.까지 10일간 예비조사를 수행하였고, 같은해 *. **.부터 같은 해 *. **.까지 5일간 관련직원 문답, 관련 법령 및 사규의 검토 등 실지감사를 시행하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위: 건, 명)

일련 번호	조치부서	회계 또는 감찰	처분요구 등 종류	제 목	건 (인원)
1	○본부 ◇부	감찰	징계 (정직1월)	영리업무 종사금지 의무 위반	1 (1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징계 요구

제 목 영리업무 종사금지 의무 위반

관 계 부 서 ○본부

내 용

1. 관련자 근무 이력

A는 우리 회사에 입사(20**. *. **.) 후 □본부에서 근무 하다가 육아휴직(약 *년 *개월)을 하였으며, 그 후 ○본부로 관외이동(20**. *. **.)하여 **일 근무하고, 또 다시 육아휴직을 하던 중 레드휘슬을 통해 ‘휴직자의 겸직위반 신고’가 접수(20**. *. *.)되어 ○본부 휴직검증위원회에서 대상자의 목적외 휴직 사용으로 판단하고 복직을 명하여 같은해 *. **. 복직하여 현재 ○본부 제☆발전소 ◇부에 근무 중이다.

2. 관련 법령, 사규 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 “공공기관운영법”이라 한다) 제37조(임직원의 겸직제한)에 따르면, 공기업·준정부기관의 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 기관장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.

그리고 같은 법 시행령 제25조 및 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리업무의 금지)에서 영리업무의 종류는 ①상업·공업·금융업 또는 그밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무, ②영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것, ③공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자, ④그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무로 규정하고 있다.

또한 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제9장(영리업무 금지 및 겸직허가)에 영리업무의 개념은 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위를 말하고, 계속성이 없는 일시적인 행위로 계속적인 수입이 발생하는 경우는 업무가 아니므로 금지 또는 허가의 대상이 아니라고 규정하고 있다. 공무원은 겸하려는 행위가 누가 보더라도 명백하게 계속성이 없는 행위라고 볼 수 있는 경우가 아니라면 반드시 소속 기관의 장에게 겸직허가를 신청해야 한다고 규정하고 있다. 여기서 말하는 계속성의 기준은 ①매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ②계절적으로 행해지는 것, ③명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것으로 규정하고 있다.

이에 따라 우리 회사에서도 위 공공기관운영법 등에서 정하는 사항을 반영하여 「취업규칙」 제11조(금지사항)에서 “국가공무원 복무규정 제25조의 영리업무에 종사하거나 사장의 허가를 받지 않고 같은 규정 제26조의 직무를 겸하는 행위”를 금지하고 있으며, 「겸직허가 제도 운영에 관한 지침」 제4조(겸직허가)에서 임직원은 직무 외에 다른 업무에 종사하고자 하는 경우 겸직허가를 신청하여 허가를 받아야 하고, 동 지침 제5조(영리업무 금지 등)에서 임직원은 직무 외에 영리를 목적으로

하는 업무에 종사할 수 없다고 규정하고 있다.

더구나 「휴직자 복무관리 지침」 제3조(휴직자의 의무)에서 휴직자는 휴직기간 중 영리업무 금지의무를 위반하거나 당초의 휴직 사유와 다르게 휴직을 목적 외로 사용하여서는 아니된다고 규정하고 있다.

따라서 휴직자를 포함한 직원은 영리업무에 종사하여서는 아니되고, 사장의 허가를 받지 않고 영리업무에 해당하지 아니하는 다른 직무를 겸하는 행위를 하여서는 아니된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

본 건의 조사과정에 앞서 20**. *. *부터 같은해 *. *.까지 ○본부 자체 감사 받은 레드휘슬(익명 신고시스템)을 통해 접수된 피조사인의 블로그 활동에 대한 증거인멸 방지를 위해 해당 블로그에 게시된 글과 사진을 증거자료로 확보하였으며, 20**. *. *.에 시행한 문답조사에서 피조사인은 본인의 블로그 활동 및 이를 통해 얻은 금전적 이익에 대하여 대부분 사실을 인정하는 진술을 하였다.

[표 1] 신고 내용 및 피조사인 진술 내용 요약

【신고 내용】

① 부동산 카페 및 개인블로그에서 약 1년 6개월 전부터 닉네임(***리치, ***야) 활동하며 ② 지속적인 부동산 전자책 구독 판매, ③ 부동산 강의(스터디 모집, 임장 등) 및 ④ 부동산 상담 진행을 지속적으로 진행하고 있으며 ⑤ 구독료 및 부동산 강의, 상담료는 전부 개인명의로 계좌로 지급 받고 있음.

【피조사인 진술】

- ① 20**년 *월에 ***리치(닉네임)로 블로그를 시작하고, 20**년 *월부터 ***야(닉네임)로 블로그에서 활동[사실확인]
② 부동산 전자책 출간(20**년 *월) 및 판매[사실확인]

- ③ 부동산 스터디(일명 ‘***스’)를 온라인상에서 지속적 진행[사실확인]
(☞ **개월에 걸쳐 스터디를 *기수 까지 진행, 강의로 1인당 약 **만원)
- ④ 20**년 *월, *월경에 약 *명 등 부동산 관련 상담 진행[사실확인]
(☞ 상담료 1인당 약 *만원)
- ⑤ 전자책 판매, 부동산 강의 및 상담을 통한 수익은 개인 계좌로 수령[사실확인]

[부동산 관련 개인 블로그 운영]

피조사인은 20**년 *월부터 20**년 *월까지 약 *년간 *** 부동산 블로그를 운영하며 약 *개의 경제 및 부동산 관련 분석 글을 게시하였으며, 당시 블로그 전체 방문자수는 **만명, 하루 방문자수는 *천명 내외였고, 블로그 이웃으로 등록된 사람의 수도 약 **명인 것으로 확인되었다. 이로 인한 블로그 운영 수익은 2개월 당 약 *만 원 내외이고, 제휴마케팅이나 협찬/광고글은 의뢰를 받았으나 진행하지 않은 것으로 진술하였다.

[부동산 관련 전자책 판매]

피조사인은 블로그를 운영하면서 20**년 *월경 대구 부동산 흐름을 파악하는 ***쪽 분량의 전자책(*** 마련하기-**편)을 출간하고 일정 금액의 전자책 구독료(단독 구매 시 *만 원, 전자책 세트 구매 시 *만 원)를 수령하였다. 전자책의 구독자수는 출간 초기인 20**년 *월경에는 *백명 정도였고, 최근(20**년도)에는 일주일에 *명 정도의 구독자가 있었다고 진술하였다. 또한 해당 블로그의 공지사항에서 후속 전자책(*** 마련하기-**편)을 작성중이고 20**년 *월경 출간 예정이라는 사실을 확인할 수 있었다.

[온라인 부동산 스터디(강의) 운영]

피조사인은 블로그 운영 중 온라인 *** 스터디(일명 “***스”) 수강생을 모집하여 20**년 *월 ***스 *기를 시작으로 20**년 *월 ***스 *기까지의 스터디를 총 **개월간 운영하였다. ***스의 한 기수당 수강인원은 **명 내외, 운영 방식은 5주간 총 10회의 강의를 카카오톡 오픈 채팅방을 통해 운영하였고 온라인 스터디 강의료는 한명당 약 **만 원인 것으로 진술하였다. 또한 해당 블로그 공지사항에서 20**년 상반기 ***스 *기 모집 예정 게시글을 확인하였으나 본 조사가 시작된 후 현재 블로그는 폐쇄된 상태이다.

[부동산 상담 진행]

피조사인은 블로그 운영 중 부동산 수강생 등을 대상으로 상담료 *만 원을 받고 내 집 마련 관련 일대일 상담을 진행하였고, 최근(20**년 *월경)에는 *명 정도 부동산 관련 상담을 진행한 것으로 진술하였다. 또한 블로그 활동을 통한 모든 금전적인 수익은 개인계좌를 통해 받은 것으로 진술하였다.

[표 3] 블로그 운영을 통한 총 수익 금액(추정치)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">① 부동산 블로그 운영 광고 수익 : 약 ***만원② 부동산 전자책 판매 수익 : 약 *,***만원③ 온라인 부동산 스터디(강의) 운영 수익 : 약 *,***만원④ 온라인 부동산 상담 수익 : 약 **만원■ 총 수익 금액(추정치) : *,***만원 |
|--|

[관련 규정 인지 여부]

한수원 직원 겸직(*** 임원직 수행) 허가 위반 관련 언론보도(20**.*) 및 이에 대한 복무감사(감사연번호 : 20**-복무감사-**, 20**.*)와 관련하여 휴직자 복무 관

리가 강화 되었고, 인사처 ***부에서도 전 직원 복무기강 확립 강조 알림(문서번호 : 인사(*)-***, 20**. *. *)을 통해 ‘휴직기간 중 영리업무 금지 및 휴직 목적 외 사용 금지’에 대한 유의사항을 공지하였다. 또한 한수원 사외 홈페이지에서 매 반기마다 휴직자가 직접 작성·제출하는 ‘휴직자 복무상황 신고서’ 작성 시 팝업 공지를 통해 휴직자 복무관리 안내(휴직기간 중 영리업무 금지의무 위반 금지 등)를 하고 있으며, ‘휴직자 복무상황 신고서’ 서식에도 ‘영리행위의 금지 등 휴직 목적외 사용 금지 등에 대한 복무상황을 구체적으로 기재’하도록 명시되어 있으므로, 피조사인은 휴직 기간중 휴직자 복무상황 신고서를 *회 제출하면서 영리행위가 금지된다는 사실을 충분히 인지한 것으로 판단된다.

[영리업무 종사금지 의무 위반에 대한 판단]

「취업규칙」 제11조(금지사항)에 따르면 직원은 영리업무에 종사하여서는 아니 되고, 비영리 목적 업무의 경우에도 사장의 허가 후 겸직하도록 되어 있다. 특히 휴직자의 경우 「휴직자 복무관리 지침」 제3조(휴직자의 의무)에 따라 휴직기간 중 영리업무 금지의무를 위반하거나 휴직을 목적 외로 사용하여서는 아니된다.

또한 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제9장(영리업무 금지 및 겸직허가)에 영리업무의 개념은 **계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위**를 말하고, 여기서 말하는 계속성의 기준은 ①매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ②계절적으로 행해지는 것, ③명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것으로 규정하고 있다.

따라서 본 건이 영리업무의 개념에 따른 계속성의 기준에 부합하고 재산상의 이득을 취하는 행위에 해당하는지 여부를 검토하였다.

피조사인은 20**년 *월부터 경제 및 부동산 관련 네이버 블로그를 시작하여 20**년 *월 현재 총 방문자수 약 **만명의 블로그로 성장 시켜 지속적인 광고 수익을 얻었으며, 20**년 *월경에는 블로그 운영 중 수집한 자료나 본인의 글을 종합하여 전자책을 출간하여 전자책 판매 수익을 얻었다. 더구나 20**년 *월부터 20**년 *월까지 약 **개월간 부동산 스터디를 총 *기수 운영하면서 강의, 상담 등을 통해 상당한 수익활동을 한 것으로 확인되었다. 이와 같이 장기간의 블로그 운영을 통해 광고 수익이 발생한 점, 부동산 관련 전자책 판매를 통한 수익활동과 그 후속작을 출간 예정이었던 점, 총 **개월동안 부동산 스터디 강의를 *기수까지 주기적으로 운영하고 20**년 *월경 *기 모집을 계획한점 등은 블로그 운영을 통해 계속적으로 재산상의 이득을 취한 행위로 판단하기에 충분하다.

관련자 의견

피조사인은 본 사항이 직원의 영리의무 종사금지 의무에 위배되는지 회사규정을 잘 몰랐다고 진술하였고, 단지 업체로부터 받는 협찬이나 원고대행료가 영리 업무에 해당된다고 생각해서 타 업체의 요청이 있었지만 거부했다고 진술하였다. 또한 부동산 블로그와 관련된 모든 활동을 현재 중단하였고 깊이 반성하고 있으며, 앞으로는 직원의 영리업무 종사금지 등 회사 규정을 잘 지키도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정

「취업규칙」 제11조(금지사항) 및 「휴직자 복무관리 지침」 제3조(휴직자의 의무)에 따르면 직원은 영리업무 종사금지 의무를 위반하거나 휴직을 목적 외에 사용하여서는

아니된다.

그런데 피조사인은 휴직기간인 20**년 *월경부터 본격적으로 본인이 운영하는 블로그 활동을 통해 광고 수익, 부동산 관련 전자책 판매 수익, 부동산 스터디(강의) 운영 수익 및 부동산 내집마련 상담 수익 등 재산상의 이득을 취함에 있어 단순 취미활동이나 일회성으로 끝나는 것이 아닌 장기간에 걸쳐 지속적으로 얻은 것이 확인되므로 직원의 영리업무 종사금지 의무를 위반하였다.

따라서 피조사인의 영리업무 종사금지 의무 위반 행위(비위가 가볍고 중과실)에 대한 징계양정은 「징계양정기준에 관한 지침」 별표 1 “1. 직무상의 의무 위반” 중 “가. 법령 준수 의무 위반”의 “(2) 영리업무 종사금지 의무 위반”의 “정직(1월)” 처분이 타당하다.

양정기준 검토

「징계양정기준에 관한 지침」 (별표 1 비위행위자 징계양정기준)

비위의 종류	비위의도 및 고의/과실	비위가 무겁고 고의인 경우	비위가 무겁고 중과실이거나, 비위가 가볍고 고의인 경우	비위가 무겁고 경과실이거나, <u>비위가 가볍고 중과실인 경우</u>	비위가 가볍고 경과실인 경우
1. 직무상의 의무 위반					
가. 법령준수 의무 위반 (「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 등)					
(2) 영리업무 종사금지 의무 위반		해임	해임~정직	정직	감봉
(3) 겸직허가 의무 위반		해임	해임~정직	해임~정직	견책

조치할 사항 ○**본부장은 「취업규칙」 제11조(금지사항) 및 「휴직자 복무관리 지침」 제3조(휴직자의 의무)에 따른 영리업무 종사금지 의무를 위반한 A에게 「인사관리규정」 제103조(징계사유)에 따라 ‘정직(1월)’ 처분하시기 바랍니다.(징계)**